

Vertriebsvereinbarung Geginat

zwischen

Sebastian Spuhler Mohamed Douioui GbR
Campus Starterzentrum, Gebäude A1 1
66123 Saarbrücken
vertreten durch die Geschäftsführung
– nachfolgend „Prozessia“ genannt –

und

– nachfolgend „Vertriebspartner“ genannt –

Gemeinsam auch „Vertragsparteien“ genannt.

§ 1 Gegenstand des Vertrags

(1) Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Zusammenarbeit der Vertragsparteien zur Vermittlung von Kundenkontakten sowie zur allgemeinen Unterstützung der Geschäftstätigkeit von Prozessia durch den Vertriebspartner.

(2) Prozessia bietet insbesondere folgende Leistungen an:

- den Prozessia Agent (KI-Assistent für Unternehmen zur Arbeit mit Dokumenten, Wissen und internen Prozessen),
- Voice Agents (telefonbasierte KI-Assistenten zur Annahme, Qualifizierung und Weiterleitung von Anrufen),
- Beschaffungsagenten (KI-gestützte Automatisierung von Einkaufs- und Lieferantenprozessen),
- Stücklistenagenten (KI-gestützte Erstellung, Prüfung und Verwaltung von Stücklisten),
- sowie weitere KI-Agenten und Automatisierungslösungen für unternehmensinterne Prozesse, die Prozessia im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit anbietet oder künftig entwickelt.

(3) Der Vertriebspartner ist nicht zum Abschluss von Verträgen im Namen oder auf Rechnung von Prozessia berechtigt. Seine Tätigkeit beschränkt sich auf die Vermittlung und Weiterleitung potenzieller Kunden sowie vereinbarte Kooperationsleistungen.

§ 2 Stellung des Vertriebspartners

(1) Der Vertriebspartner ist selbstständig tätig und nicht in die Arbeitsorganisation von Prozessia eingegliedert.

(2) Es besteht kein Arbeitsverhältnis. Der Vertriebspartner unterliegt keinen Weisungen hinsichtlich Arbeitszeit, Arbeitsort oder Vorgehensweise.

(3) Der Vertriebspartner trägt seine eigenen Steuern, Abgaben und Versicherungen selbst.

§ 3 Aufgaben des Vertriebspartners

(1) Der Vertriebspartner identifiziert potenzielle Kunden, die grundsätzlich für die Leistungen von Prozessia in Betracht kommen. Dies kann eigenständig durch den Vertriebspartner erfolgen oder auf Basis von Zielgruppen und Leads, die von Prozessia vorgegeben oder gemeinsam festgelegt wurden.

(2) Der Vertriebspartner stellt den Erstkontakt zu geeigneten Entscheidern her und informiert diese in allgemeiner, nicht bindender Weise über die Leistungen von Prozessia.

(3) Der Vertriebspartner übermittelt qualifizierte Kontakte ("Leads") an Prozessia. Ein Lead gilt als qualifiziert, wenn der Vertriebspartner den Erstkontakt zum potenziellen Kunden hergestellt und nachweislich erstes Interesse an Prozessia geweckt hat. Ein qualifizierter Lead umfasst mindestens:

- den Namen des Unternehmens,
- den Namen sowie die Kontaktdaten eines entscheidungsbefugten Ansprechpartners,
- eine kurze Beschreibung des erkennbaren Bedarfs oder Anwendungsfalls.

(4) Der Vertriebspartner kann den Kunden optional bis zur Übergabe an Prozessia als erster Ansprechpartner auf vertrieblicher Ebene begleiten. Die fachliche Beratung, Durchführung von Produktdemonstrationen, Angebotserstellung, Vertragsverhandlungen sowie die Umsetzung der Leistungen erfolgen ausschließlich durch Prozessia.

(5) Ein Provisionsanspruch des Vertriebspartners entsteht erst mit dem wirksamen Abschluss eines Vertrages zwischen Prozessia und dem vom Vertriebspartner vermittelten Kunden sowie dem vollständigen Zahlungseingang der vereinbarten Setup-Gebühr bei Prozessia.

§ 4 Zielgruppen

(1) Der Vertriebspartner ist in der Wahl seiner Zielgruppen grundsätzlich frei. Zielgruppen können jedoch auch von Prozessia vorgegeben oder gemeinsam mit dem Vertriebspartner festgelegt werden. In diesem Fall sind die vereinbarten Zielgruppen verbindlich und schriftlich zu dokumentieren.

(2) Geeignete Zielgruppen sind insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sowie Industriebetriebe, insbesondere aus den Bereichen Maschinenbau, produzierende Industrie, Handel und Dienstleistung.

(3) Prozessia behält sich vor, über die Annahme oder Ablehnung eines vermittelten Leads zu entscheiden.

§ 5 Vergütung

(1) Der Vertriebspartner erhält für das erste erfolgreich vermittelte Projekt bei einem Kunden eine Provision in Höhe von 30 % der von Prozessia berechneten einmaligen Setup-Gebühr. Für das zweite Projekt beim selben Kunden beträgt die Provision 10 % der Setup-Gebühr. Ab dem dritten Projekt beim selben Kunden beträgt die Provision 5 % der Setup-Gebühr. Voraussetzung für jeden Provisionsanspruch ist, dass der Vertriebspartner den qualifizierten Erstkontakt zum Kunden nachweislich hergestellt hat.

(2) Ein qualifizierter Erstkontakt liegt vor, wenn der Vertriebspartner den Erstkontakt zwischen Prozessia und einem Entscheider des vermittelten Unternehmens hergestellt und nachweislich erstes Interesse an Prozessia geweckt hat. Als Entscheider gilt ausschließlich der Geschäftsführer oder der Einkaufsleiter des Unternehmens, sofern dieser nachweislich Entscheidungsgewalt über Investitionen oder Beschaffungsprozesse besitzt. Der Erstkontakt muss von Prozessia schriftlich bestätigt worden sein. Gespräche mit Mitarbeitern ohne Entscheidungsbefugnis gelten nicht als qualifizierter Erstkontakt.

(3) Die Provision entsteht, sobald:

- ein Vertrag zwischen Prozessia und dem vermittelten Kunden geschlossen wurde und
- die vereinbarte Setup-Gebühr oder vergleichbare Zahlungen wie die Vergütung für einen Prototypen, eine Pilotimplementierung oder eine vergleichbare Erstleistung vollständig bei Prozessia eingegangen ist.

(4) Die in Absatz 1 festgelegten Provisionssätze sind abschließend. Ein Rechtsanspruch auf abweichende Vergütungen besteht nicht.

(5) Der Vertriebspartner stellt nach Mitteilung der Provisionshöhe eine ordnungsgemäße Rechnung. Die Auszahlung erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungseingang.

(6) Der Vertriebspartner hat das Recht, auf Anfrage Einsicht in die Zahlungseingänge seiner vermittelten Kunden zu erhalten, soweit dies zur Überprüfung seiner Provisionsberechtigung erforderlich ist. Prozessia stellt dem Vertriebspartner auf Anfrage eine Übersicht der relevanten Zahlungseingänge zur Verfügung. Die Einsicht beschränkt sich ausschließlich auf die vom Vertriebspartner vermittelten Kunden.

§ 6 Laufzeit und Kündigung

- (1) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
- (2) Sie kann von beiden Parteien jederzeit mit einer Frist von 14 Tagen schriftlich gekündigt werden.
- (3) Bereits entstandene Provisionsansprüche bleiben von der Kündigung unberührt.

§ 7 Datenschutz

- (1) Der Vertriebspartner verpflichtet sich zur Einhaltung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der DSGVO.
- (2) Personenbezogene Daten dürfen nur mit Einwilligung der betroffenen Person an Prozessia weitergegeben werden.
- (3) Der Vertriebspartner verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich zum Zweck der Vertragsanbahnung.

§ 8 Vertraulichkeit

- (1) Der Vertriebspartner verpflichtet sich, alle im Rahmen der Zusammenarbeit erlangten vertraulichen Informationen geheim zu halten.
- (2) Diese Verpflichtung gilt auch über die Beendigung des Vertrags hinaus.

§ 9 Haftung

- (1) Der Vertriebspartner haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg der vermittelten Projekte.
- (2) Prozessia haftet nicht für Aufwendungen oder Kosten des Vertriebspartners.

§ 10 Schlussbestimmungen

- (1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.
- (2) Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt.
- (3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- (4) Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – der Sitz von Prozessia.

Ort, Datum: _____

Prozessia

Vertriebspartner